



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

м.Свободи, 5, Держпром, 4 під., 10 пов., м. Харків, 61022, тел.725-86-02; факс 725-86-37
E-mail:202000@dasu.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40478572

№ _____ На № _____ від _____

Директору
Комунального некомерційного
підприємства «Золочівська
центральна районна лікарня»
Тарасу ЯЦУНСЬКОМУ
вул. Павлова академіка, 48,
м. Золочів, Львівська область,
Україна, 80700
e-mail: zolcrl@i.ua

Шановний пане Тарасе!

Північно-східний офіс Держаудитслужби відповідно до статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922) здійснив моніторинг процедури публічної закупівлі «Лікарські засоби» (за кодом CPV за ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція), очікуваною вартістю 3 675 000,00 гривень (інформація опублікована в електронній системі закупівель за номером UA-2023-01-18-006783-а), проведеної Комунальним некомерційним підприємством «Золочівська центральна районна лікарня» (далі – Замовник).

За результатами аналізу питання розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» встановлено порушення вимог абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 41 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості, Постанова № 1178).

Зазначені порушення відображені у висновку про результати моніторингу процедури публічної закупівлі від 16.05.2023 року, який опубліковано в



ДОКУМЕНТ СЕД Північно-східний офіс Держаудитслужби АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000CA982B007C7BB100](#)

Підписувач [Косінов Станіслав Анатолійович](#)

Дійсний з [02.02.2023 0:00:00](#) по [01.02.2025 23:59:59](#)

Північно-східний офіс
Держаудитслужби



202031-14/2532-2023 від 16.06.2023

електронній системі закупівель, та мають ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною третьою статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 8 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII (далі – Закон № 2939-XII) та підпункту 9 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, органи Держаудитслужби відповідно до покладених на неї завдань вживають в установленому порядку заходів щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 255 КУпАП уповноважені посадові особи Держаудитслужби мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 164-14 КУпАП.

Згідно із частиною першою статті 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються, зокрема, відомості про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності.

Процедуру складання Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами протоколів про адміністративні правопорушення, у тому числі за статтею 164-14 КУпАП, визначено Порядком оформлення Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженим наказом Держаудитслужби від 01 грудня 2016 року № 168 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2016 року за № 1674/29804 (далі – Порядок).

Відповідно до встановленої форми протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 1 до Порядку) відомості про особу, які мають бути внесені до такого протоколу, за суттю підпадають під визначення персональних даних, яке закріплене у статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI (далі – Закон № 2297-VI), у зв'язку з чим правовий режим доступу до них визначає Закон № 2297-VI.

Частинами п'ятою та шостою статті 6 Закону № 2297-VI визначено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, установленому законодавством.

Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону № 2297-VI порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону № 2297-VI органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безперешкодний і безплатний доступ до персональних даних відповідно до їх повноважень.

Відповідно до пунктів 9, 11 статті 10 Закону № 2939-XII Держаудитслужбі, як органу державного фінансового контролю, надається право накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні стягнення, одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб – підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Відповідно до вимог статті 11 Закону № 922 відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником.

Уповноважена особа планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель; здійснює вибір процедури закупівлі; проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі; оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, у випадку здійснення закупівель відповідно до частини сьомої статті 3 цього Закону; забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом; забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог цього Закону; здійснює інші дії, передбачені цим Законом.

Згідно з частиною другою статті 44 Закону № 922 за придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог цього Закону та укладення договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та за порушення вимог цього Закону службові (посадові) особи, уповноважена особа замовника та керівники замовників несуть відповідальність згідно із законами України.

Зважаючи на викладене, ПОВТОРНО просимо в термін до 27.06.2023 року надати інформацію про уповноважену особу Замовника, відповідальну за невідхилення тендерної пропозиції ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.», яка підлягала відхиленню відповідно до Закону), а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку, місце роботи, посада, місце реєстрації та фактичного проживання/перебування, чи притягувалась до адміністративної відповідальності раніше (протягом поточного календарного року) і за що, а також документальне підтвердження покладення на неї виконання таких обов'язків.

У разі не виконання законної вимоги, Північно-східний офіс буде змушений звернутись до правоохоронних органів з метою сприяння ними в отриманні запитуваної інформації.

Начальник

Станіслав КОСІНОВ

Ольга АЛЯБ'ЄВА
Сергій ТКАЧЕНКО
067-577-68-67